

عَدَّت

معنی و مفہوم

لُغَت میں عَدَّت کا لفظ عَدَّ کا مصدر ہے، معنی ہیں: شمار کرنا۔ گننا۔ شرع میں اُس تو قَف یا انتظار کو عَدَّت کہتے ہیں جو عورت کو نکاح ثانی سے پہلے کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں خاوند کے فوت ہو جانے یا اس کے طلاق دینے کی صورت میں عورت فوراً دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ بلکہ اسے ایک مقررہ مدت تک انتظار کرنا پڑتا ہے اس انتظار کو عَدَّت کہتے ہیں۔

عَدَّت کی اقسام

عَدَّت کی دو قسمیں ہیں: (۱) عَدَّت وفات (۲) عَدَّت طلاق۔

عَدَّت وفات

اس کی مدت خاوند کی وفات سے چار ماہ دس روز تک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّؤْنَ مِنْكُمْ وَكَانُوا جَاءُوا بِبُحْصَنٍ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَشْرًا

ترجمہ: "اور تم میں سے جو وفات پاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس روز توقف میں رکھیں۔ (البقرہ، ۲۳۴)
اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عَدَّت وضع حمل تک ہے۔

عَدَّت طلاق

اس کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ مطلقہ حاملہ نہ ہو

اس صورت میں عَدَّت تین قُرُو، یعنی تین حیض ہے۔ اگر طلاق حیض کے دوران دی تو یہ حیض عَدَّت میں نہ آئے گا۔ اس عَدَّت کا حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔

ترجمہ: اور مطلقہ عورتیں اپنے کو تین حیض تک توقف میں رکھیں۔ (البقرہ، ۲۲۸)

طلاق بائن اور تین طلاق یعنی طلاق مغلطہ دونوں صورت میں یہی عدت ہے۔

۲۔ مطلقہ حاملہ ہو

اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ترجمہ: "اور حمل والیوں کی (عدت کی) میعاد یہ کہ وہ وضع حمل کر لیں۔ (طلاق ۶۵: ۴۱)"

۳۔ آئسہ اور نابالغہ ہو

بیوی کو حیض نہ آتا ہو یعنی ابھی کمسن ہو یا آئسہ ہو یعنی عمر بڑھ جانے کی وجہ سے حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔

اس کی عدت طلاق کے وقت سے تین ماہ تک ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَيْ يَكُنَّ مِنَ الْمَحْضِينَ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَوْ لَمْ يَحْضُنَّ

ترجمہ: "اور تمہاری (مطلقہ) عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی عدت ان کی ہے) جنہیں حیض نہ آیا ہو۔"

غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں

وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کے بعد اس کے خاوند نے میاں بیوی والا تعلق قائم کیے بغیر ہی طلاق دے دی ہو اس کی کوئی عدت نہیں، چنانچہ وہ طلاق کے فوراً بعد نکاح ثانی کر سکتی ہے:

ارشادِ باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُونَهُنَّ (الاحزاب ۳۳: ۴۹)

ترجمہ: "اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں چھوٹے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جسے تم شمار کرو۔"

عدت سے متعلق احکام و مسائل

۱۔ رجعت

طلاق رجعی (ایک یا دو طلاق) کی عدت کی مینعا ختم ہونے سے پہلے خاوند کو رجعت

کرنے کا پورا حق حاصل ہے، یہ میعاد ختم ہونے کے بعد اس کا یہ حق بھی جاتا رہے گا۔ طلاق رجعی کی صورت میں نکاح زائل نہیں ہوتا، اس لیے رجعت کے لیے بیوی کی رضا کی ضرورت نہیں۔ رجعت کے لیے شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں۔ الفاظ صریح ہوں یا کنائیہ بلکہ غیر سنجیدہ الفاظ کیساتھ بھی رجعت واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ دو گواہ لھرا لیے جائیں اور بیوی کو بھی رجعت سے مطلع کر دیا جائے۔ رجعی طلاق کی صورت میں عدت کے اندر اندر رجعت کے بارے

میں ارشاد ربانی ہے: **وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ**۔ (البقرہ، ۲۳۱)

ترجمہ: اور جب تم نے بیویوں کو (رجعی) طلاق دے دی اور وہ اپنی (عدت کی) میعاد کے قریب پہنچیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا انہیں بھلائی سے جانے دو۔

نیز ارشاد ربانی ہے:

وَيُحْذَرُ لَكُمْنَ آخِ بَرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ۔ (البقرہ، ۲۳۸)

ترجمہ: اور ان کے خاوند اس اشار میں ان کی واپسی کے بہت حق دار ہیں۔

۲۔ زیب و زینت

طلاق رجعی کی عدت کے دوران میں بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے سامنے بناؤ سنگھار کرتی رہے، شاید شوہر کا دل اس کی طرف دوبارہ مائل ہو جائے۔

۳۔ تجدید نکاح اور تحلیل

عدت کی میعاد پوری ہو جانے کے بعد طلاق بائن کی صورت میں مطلقہ کی مرضی سے نیا نکاح کیا جاسکتا ہے لیکن تین طلاق (طلاق مغلطہ) کی صورت میں اس عورت کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ نکاح ثانی نہ کر لے اور پھر دوسرا خاوند سے طلاق نہ دے دے اور اس طلاق کی عدت کی میعاد پوری نہ ہو جائے۔ (دیکھیے البقرہ، ۲۳۰)

۴۔ نکاح ثانی کا حق

عدت کی میعاد پوری ہو جانے کے بعد عورت کو نکاح ثانی کرنے کا پورا حق ہے اس کے سابقہ شوہر یا اس کے سرپرستوں اور اقربا کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے ایسا کرنے سے روکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَنْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

ترجمہ: اور حیث تم نے بیویوں کو طلاق دی اور وہ اپنی (عدت کی) میعاد کو پہنچیں تو انہیں
میت رکھو (اس سے) کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاحِ ثانی کریں جب وہ آپس
میں رضا مند ہوئے دستور کے مطابق۔ (البقرہ، ۲۳۲)۔

۵۔ سکونت کا حق

عدت کے دوران میں عورت کی رہائش وہیں ہوگی جہاں طلاق یا خاوند کی وفات
سے قبل رہتی تھی۔ طلاق دینے والے خاوند یا بیوہ کی صورت میں متوفی خاوند کے ورثہ کو چاہیے
کہ وہ اسے اسی گھر میں رہنے دیں۔ نہ وہ اسے گھر سے نکالیں اور نہ وہ خود گھر سے نکلے۔ ارشاد ہے،
أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ (الطلاق، ۶۵: ۶۶)
ترجمہ: ان کو (عدت کے دوران میں) اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی جگہ بھی تمہیں
میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔

نیز ارشاد ہے:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ (الطلاق، ۶۵: ۶۶)
ترجمہ: (زمانہ عدت میں) تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ نکلیں سوائے
اس کے کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں۔

۶۔ حاملہ عورت کا نان و نفقہ

مطلقہ اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری طلاق دینے والے
شوہر پر ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
ترجمہ: اور اگر وہ (یعنی مطلقہ عورتیں) حمل والی ہیں تو ان پر خرچ کرتے رہو جب تک کہ
ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ (الطلاق، ۶۵: ۶۶)

۷۔ دودھ پلانے کا معاوضہ

اگر مطلقہ عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس کا معاوضہ دودھ پلانے والے شوہر کے ذمے
ہے معاوضہ وہ دونوں باہمی مشورے سے طے کر لیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
فَإِنْ أَوْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَابِتَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ۔ (الطلاق، ۶۵: ۶۶)

اور اگر وہ (یعنی مطلقہ عورتیں) تمہارے لیے (بچے کو) دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور (اجرت کے بارے میں) بھلے طریقے سے باہم بات چیت کر لو۔

۸۔ بیوہ سوگوار رہے

بیوہ کو چاہیے کہ اپنی عدت کا زمانہ یعنی چار مہینے اور دس دن سوگواری سے گزارے، خواہ بیوہ نابالغ اور آئشہ ہو سوگواری سے مراد یہ ہے کہ وہ زیب و زینت وغیرہ نہ کرے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی زیب و زینت سے ممانعت کے بارے میں واضح احکام ملتے ہیں، مثلاً ایک عورت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کا خاندن مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کیا میں اس کے سرمہ لگا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس عورت نے دو تین مرتبہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے یہی جواب دیا۔

۹۔ حیض و حمل کو چھپانے کی ممانعت

عدت گزارنے والی عورت کو حکم دیا کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دے، اسے چھپانے کی کوشش نہ کرے، یعنی اگر وہ حیض کی حالت میں ہے یا اسے حمل ہو چکا ہے جیسی بھی صورت حال ہو اسے ظاہر کر دے تاکہ زمانہ عدت کا صحیح شمار ہو سکے اور وہ مصلحتیں اور مقاصد پورے طور پر حاصل ہو سکیں جو شریعت کو عدت سے مطلوب ہیں۔ اس کے اندر کا حال وہی جانتی ہے اس پر کوئی بیرونی شہادت قائم نہیں کی جاسکتی۔ چھپانے میں کئی ادنیٰ مقاصد ملحوظ ہو سکتے ہیں، مثلاً عدت سے جلد نکل جانے کی غرض سے کہہ دے کہ اسے حیض آگیا ہے جبکہ نہ آیا ہو وغیرہ۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيَّ أَرْحَامِي هِيَ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (بقرہ، ۲۲۸)

ترجمہ: اور ان (یعنی مطلقہ عورتوں) کے لیے جائز نہیں ہو گا کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اگر وہ (واقعی) اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔

پیغام نکاح کی ممانعت

عدت کے دوران میں بیوہ کو نکاح کا پیغام دینے کی ممانعت ہے۔ خاوند کی وفات کے بعد جلد ہی اس کی بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ایسا کرنے سے ایک طرف تو متوفی شوہر کے ساتھ بے حسی، بے اعتنائی، سرد مہری اور بے وفائی کی صورت بنتی ہے اور دوسری طرف غمزدہ بیوہ کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی۔ وقت گزرنے سے زخم مندرل ہو جاتے

سہ ابن کثیر، تفسیر سورہ بقرہ، آیت ۲۳۴۔

ہیں اس لیے اتنا وقت تو انتظار کرنا چاہیے کہ جس میں وہ اس صدمے سے باہر آجائے شریعت نے اس وقت کا تعین کر دیا ہے جسے عدت کہتے ہیں۔ یہ کم از کم مدت ہے۔ عدت پوری ہونے سے پہلے کسی مرد کو روا نہیں کہ وہ صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دے البتہ اشارے کے لیے سے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ کوئی دوسرا پہل نہ کر جائے اس بارے میں ارشاد ربانی ہے:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوا وَلَكُمْ
وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوا هُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ

ترجمہ: اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم نے (بیوہ) عورتوں کے پیغام نکاح میں اشارے کے لیے سے کیا یا تم نے جو چھپایا اپنے دلوں میں، اللہ نے جانا کہ یقیناً تم جلد ان (عورتوں) کا دھیان کر دگے لیکن تم ان سے (نکاح کا) پوشیدہ معاہدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم کوئی بات دستور کے موافق کہو۔ اور نکاح کے بندھن کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنے انجام کو پہنچے۔ (البقرہ، ۲۳۵)۔

عدت میں مصلحتیں

عدت میں چند درجہ مصلحتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً:

۱۔ اولاد سے متعلق بعض دفعہ نسب اور وراثت کے کٹھن مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت جیسا کہ اسے قرآن حکیم (البقرہ، ۲۲۸) میں خاص ہدایت کی گئی ہے راست گوئی کے کام لے تو نسب اور وراثت کا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ حمل کتنے ہی ابتدائی درجہ میں کیوں نہ ہو عدت کے اختتام تک ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے نسب میں کوئی شبہ نہیں رہتا عورت اس حمل کے وضع ہونے تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔

۲۔ طلاق مغلط نہ ہو تو اصلاح کی گنجائش رہتی ہے۔ عدت گزرتے گزرتے عین ممکن ہے جذبات میں نرمی پیدا ہو جائے یا حالات ایسی کر دیں کہ مصالحت ناگزیر نظر آئے مثلاً عدت کے دوران میں حمل ظاہر ہو جائے تو قوی احتمال ہے کہ خاوند اپنے بچہ کی کشش سے رجعت کر لے اور عورت اور بچہ دونوں کی زندگیاں احیرن ہونے سے بچ جائیں۔